

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4158/2532

นาย วัฒน จร พิทักษ์
บริษัท ยูโนแคลไทยแลนด์ จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 89

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31, มาตรา
45 วรรคสอง

การสืบพยานในคดีแรงงานแตกต่างจากคดีแพ่งสามัญพระราชบัญญัติ จัดตั้ง
ศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 45 วรรคสอง บัญญัติว่า
"ในการสืบพยานไม่ว่าจะเป็นพยานที่คู่ความฝ่ายใดอ้างหรือที่ศาลแรงงานเรียกมาเอง
ให้ศาลแรงงานเป็นผู้ซักถามพยานตัวความหรือทนายความจะซักถามพยานได้ต่อเมื่อ
ได้รับอนุญาตจากศาลแรงงาน" ฉะนั้น การที่จำเลยนำสืบพยานบุคคลในภายหลังว่า
โจทก์ซึ่งเป็นพนักงานของจำเลยเรียกร้องเงินจากคนงานที่จะทำงานกับจำเลยอัน
เป็นการเลิกจ้างที่มีเหตุเลิกจ้าง โดยจำเลยมิได้ถามค้านโจทก์ซึ่งเป็นฝ่ายที่น่าสืบก่อน
ในข้อนี้ไว้ ถือได้ว่าศาลแรงงานอนุญาตแล้ว เพราะศาลแรงงานต้องการได้ข้อเท็จจริง
ที่สมบูรณ์และให้ได้ความแจ้งชัดในข้อเท็จจริงแห่งคดี จะนำประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 89 มาใช้บังคับในการพิจารณาคดีแรงงานไม่ได้ ศาล
แรงงานย่อมรับฟังคำพยานจำเลยดังกล่าวได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยโจทก์ไม่ได้กระทำความผิดขอให้บังคับ
จำเลยจ่ายค่าชดเชย สิ้นจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าเสียหายจากการเลิก
จ้างไม่เป็นธรรม พร้อมดอกเบี้ย จำเลยให้การต่อสู้คดี ขอให้ยกฟ้อง ศาลแรงงาน
กลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ ค่าขออื่นให้ยก โจทก์
และจำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "ที่โจทก์อุทธรณ์ข้อแรกว่าจำเลยนำสืบ
พยานภายหลังโดยไม่ได้ถามค้านโจทก์เกี่ยวกับเรื่องที่โจทก์ได้เรียกเงินจากนาย
สุนทร มงคลการ นายวิทยา หนูแก้ว และนายสมนึก เมืองนิล พยานจำเลยจริงหรือ
ไม่ เพื่อให้โจทก์ได้อธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างโจทก์กับบุคคลดังกล่าว และรู้เห็น
เกี่ยวกับการเข้ามาทำงานของบุคคลดังกล่าวในบริษัทจำเลยอย่างไร การรับฟังคำ
พยานจำเลยทั้งสามจึงไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 89
พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า การสืบพยานในคดีแรงงานแตกต่างจากคดีแพ่งสามัญซึ่งพระ
ราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 45
วรรคสอง บัญญัติว่า "ในการสืบพยานไม่ว่าจะเป็นพยานที่คู่ความฝ่ายใดอ้างหรือที่
ศาลแรงงานเรียกมาเองให้ศาลแรงงานเป็นผู้ซักถามพยาน ตัวความหรือทนายความ
จะซักถามพยานได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากศาลแรงงาน" ฉะนั้น การที่จำเลยนำสืบ
นายสุนทร มงคลการ นายวิทยา หนูแก้ว และนายสมนึก เมืองนิลว่าโจทก์เรียกร้อง
เงินจากพยานทั้งสามดังกล่าวนั้น ย่อมถือได้ว่าศาลแรงงานกลางอนุญาตแล้ว เพราะ
ศาลแรงงานกลางต้องการได้ข้อเท็จจริงที่สมบูรณ์และให้ได้ความแจ้งชัดในข้อเท็จ
จริงแห่งคดี จะนำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 89 มาใช้บังคับใน
การพิจารณาคดีแรงงานไม่ได้ ที่ศาลแรงงานกลางรับฟังคำพยานจำเลยทั้งสามดัง
กล่าวจึงชอบแล้ว"

(ศักดิ์ดา โมกขมรรคกุล-มาโนช เพียรสนอง-นำชัย สุนทรพิณีกิจ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ